

1500301-83.2022.8.26.0394

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500301-83.2022.8.26.0394 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500301-83.2022.8.26.0394

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139034/2022 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 25120638 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 2139034 - DEL.INV.GER. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DALIANE DE PALMA FERREGATO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ALMIR LIMA DE CARVALHO, GUILHERME DE ALMEIDA RODRIGUES e DALIANE DE PALMA FERREGATO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, e IV, do Código Penal porque, na data e local descritos na denúncia, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para o proveito comum, um veículo Toyota/Hilux, avaliado em R\$ 242.391,00 (fls. 96), pertencente a E.S.

Consta, ainda, da exordial que:

Os denunciados, previamente intencionados à prática de furto, todos no automóvel

VW/Fox, placas FJE9747, percorreram as ruas desta cidade, avistaram a caminhonete acima descrita e decidiram subtraí-la.

Para tanto, arrombaram o veículo (laudo pericial a ser juntado) e, em seguida, dividiram-se, tendo GUILHERME levado a caminhonete a um local pré-determinado, seguido por DALIANE e ALMIR. Lá chegando, desembarcou carregando algumas sacolas com compras realizadas pela vítima antes da subtração da Hilux, e retornou ao VW/Fox.

Policiais militares informados sobre ocorrência do furto, as características dos agentes e do carro utilizado, iniciaram patrulhamento e visualizaram aludido veículo, abordando-o. No seu interior, localizaram, ainda, os objetos de propriedade da vítima, certa quantia em dinheiro, diversas ferramentas comumente utilizadas em furto de veículos (módulos de ignição, conectores, etc.).

A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2022 (fls. 343/345).

Os réus foram citados, apresentando defesa (fls. 407/412, 454/455 e 465/469).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como os réus foram interrogados (fls. 526/527).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 600/604), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, relativo aos réus Almir e Guilherme, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação dos réus pelo delito de furto qualificado. E, requereu seja a ação penal julgada improcedente com relação a Daliane.

Em manifestação os Doutores Defensores dos réus Almir e Guilherme requereram a aplicação da atenuante, com a fixação de pena mínima e regime mais brando (fls. 607/613 e fls. 621/625).

E, a Doutora Defensora requereu a absolvição relativo a Daliane (fls. 614/620).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente relativo aos réus Almir e Guilherme. E, com relação a Daliane, é improcedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 21/02, 13/21, 25/58, 59/92, 93/97 e 294/301, e laudo de fls. 552/561 e 562/574.

A autoria, relativo a Almir e Guilherme, é indubitosa.

Os réus foram presos em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº

990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

A vítima Edgar, ouvido em Juízo, declarou que no dia dirigiu-se ao mercado e fez algumas compras, sendo que após dirigiu-se a um açougue, e ao sair do estabelecimento percebeu que a caminhonete havia sido furtada. Informou que acionou a polícia, a qual localizou seu veículo, cerca de duas horas após a comunicação. Narrou que os policiais relataram que os pertences adquiridos no mercado, inclusive a cerveja e o pão, encontravam-se na posse dos réus. Confirmou que a caminhonete estava travada quando estacionou, e que quando foi recuperada estava avariada, com o volante quebrado, e com a troca de uma peça.

Não há nos autos prova de que a vítima conhecia os réus anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-los, atribuindo-lhes falsamente a prática de crime.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais.

Os policiais militares, Adenildo e Arthur, esclareceram que estavam em patrulhamento quando foram informados de um furto de caminhonete em Americana. Narraram que inicialmente foi comunicado, também, acerca da subtração de um veículo Fox, mas após foi corrigida a notícia, pois a suspeita é de que ele estaria envolvido no furto. Em diligência, acabaram por localizar e abordar o veículo Fox, constatando que o motorista era o réu Almir, o qual já havia sido abordado por outro furto, a passageira Daliane, e no banco traseiro estava Guilherme. Em vistoria ao veículo Fox, localizaram uma caixa de cerveja e pães, do mesmo supermercado dos produtos adquirido pela vítima da caminhonete, os quais foram por ela reconhecidos. Encontraram, ainda, um fundo falso no Fox, onde foram localizados um bloqueador de sinal, ferramentas e módulos. Em patrulhamento, nas proximidades, em um lugar conhecido por esconder veículos, foi localizada a caminhonete subtraída, a qual estava estacionada no condomínio. Declararam, também, que indagados, os indivíduos negaram envolvimento ao furto da caminhonete. Por fim, na Delegacia, Guilherme acabou assumindo a autoria do delito. Informaram que o condomínio autorizou apenas os policiais visualizarem as imagens das câmeras, onde verificaram Guilherme indo e voltando na direção da caminhonete, carregando as sacolas do supermercado. Narraram que o módulo de ignição da caminhonete estava danificado. Confirmaram que pelo sistema de monitoramento entre cidades, foi verificado que os dois veículos, Hilux e Fox, passaram na pista com diferença de segundos.

E os investigadores Tiago e Eduardo esclareceram que a apreensão foi efetuada pela polícia militar, sendo solicitado apoio tendo em vista uma investigação, por cerca de um ano, acerca furto de veículos Hilux, sendo que Almir era um dos envolvidos. Em seu relatório, foi verificada a ação criminosa de Almir, e outros envolvidos, na subtração de veículos e movimentação de altos valores de dinheiro. Acerca dos fatos, foi verificou-se que após o furto, os réus retiraram algumas compras do veículo Hilux, dirigida pelo Guilherme, e os transferiram para o Fox, onde estavam Almir e uma moça. Confirmaram, ainda, que verificaram a passagem simultânea dos

dois veículos pelo sistema monitoramento, com diferença de segundos. Narraram que dentro do veículo ainda foi encontrado um inibidor de sinal de celular, módulos para a subtração de veículo, além de ferramentas.

Ouvido em juízo, a ré Daliane negou a ciência a prática dos delitos. Alegou que mora em São Paulo e veio para ficar com Almir, estando grávida, sendo que durante a estadia acabaram por brigar. Declarou que o Almir ligou para conversarem e tomarem um café, e pegou uma carona com uma amiga, tendo ido ao lugar. Disse que encontrou Almir, em um carro/Fox que não conhecia, além de Guilherme no banco traseiro, e cerca de cinco minutos depois foram abordados pela polícia. Por fim, apenas soube das alegações de furto na Delegacia.

O réu Almir, ouvido em Juízo, confirmou a prática do furto. Declarou que Daliane estava em casa dormindo, quando saiu com Guilherme, e depois do furto usou o celular de Guilherme para ligar para Daliane. Logo após ela chegar, foram abordados. Acerca do furto, disse que viram a Hilux, Guilherme entrou na caminhonete, a qual estava aberta e usou módulo para ligá-la, sendo levada e a deixaram estacionada. Por fim, alega que não faz parte de qualquer organização criminosa, e nega conhecimento acerca de outros fatos.

E o réu Guilherme, ouvido em Juízo, confirmou a prática do furto. Declarou que o veículo Fox foi emprestado de um colega, e que, após o furto, emprestou seu celular para Almir ligar para a esposa, em razão de um desentendimento. Acerca dos fatos, disse que mandou mensagem para Almir, e foram dar uma volta, momento em que viram a caminhonete e resolveram furta-la. Narrou que usando as ferramentas, conseguiu abrir e ligar a Hilux e saiu dirigindo, sendo que Almir foi seguindo com o Fox. Por fim, foram abordados pelos policiais e imediatamente confessou os fatos, e onde estavam escondidas as ferramentas no Fox.

Os argumentos trazidos pelas defesas não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra os acusados Almir e Guilherme, inclusive acerca das qualificadoras (concurso e arrombamento).

Ainda, a qualificadora de rompimento de obstáculo encontram-se demonstradas pela prova testemunhal, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, bem como pelo laudo de fls. 552/561, não havendo falar-se em qualquer afastamento de qualificadora.

Assim, em que pese a defesa apresentada, não é possível o reconhecimento da desclassificação do delito ou a absolvição.

Por fim, a consumação ocorreu em razão do bem ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, pouco importando a recuperação posterior. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução) 3. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau. (Resp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação dos acusados Almir e Guilherme é medida de rigor.

Por fim, a acusada Daliane nega a prática do delito, e a prova testemunhal não corrobora o teor da denúncia.

Nem mesmo no interrogatório do cos-réus, estes apontam Daliane como cúmplice.

Assim, o decreto de non liquet é a mais justa solução ao caso presente, com relação a Daliane. Segundo Eberhardt Schmidt:

"Constitui princípio fundamental do Processo Penal o de que o acusado somente deve ser condenado, quando o Juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade. Se subsistir ainda apenas a menor dúvida, deve ser o acusado absolvido". (Deutsches Strafprozessrecht - 1967, p. 48).

Portanto, relativo a Daliane, a prova não é segura o suficiente para embasar uma sentença penal condenatória, sendo a aplicação do milenar brocardo "in dubio pro reo" é a melhor solução.

Desta forma, apenas as condenações dos acusados Almir e Guilherme são medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Segundo se observa dos autos, o réu Guilherme, em que pese a existência de diversos atos infracionais (fls. 193/194), é tecnicamente primário.

O réu Almir possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 182/190) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes, por ele, indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial.

Em se tratando de furto qualificado (rompimento de obstáculo e concurso), há maior reprovabilidade da conduta dos acusados, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal. Exaspero, por isso, a pena base em 1/5 (um quinto) para Almir, delimitando-a em dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e doze dias-multa. E, em 1/6 (um sexto) para Guilherme, delimitando-a em dois anos, e quatro meses de reclusão e onze dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o réu Almir é também multirreincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 182/190, a qual resta parcialmente compensada ante sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), razão pela qual a pena em acréscimo à pena base em 1/7 (um sétimo), perfazendo 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. (...) 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No

caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (Tema 585 - REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO TOTAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Justificada a valoração negativa da conduta social, em razão do cometimento do delito pelo Recorrente quando em gozo do livramento condicional. Precedentes. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EResp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias. 3. Tratando-se, no entanto, de réu que possui tripla reincidência, não é possível promover a compensação total entre a confissão e a reincidência, pois configura circunstância mais reprovável do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.751.712/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 25/9/2018.)

Relativo a Guilherme, diante da menoridade e sua confissão espontânea (art. 65, inc. I e inc. III, "d", do CP), reduzo a pena, retornando-a ao patamar mínimo, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

STJ, Súmula 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

À míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

Relativo a Almir. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado em razão de ser o réu reincidente específico, além do fato de que conta com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA FIGURA TÍPICA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DO DELITO QUALIFICADO COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). IV - Com efeito, "é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo" (HC n. 452.147/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/08/2018). Na hipótese em foco, nota-se o delineamento de elementos concretos para a imposição de regime mais gravoso - os maus antecedentes, a reincidência e outras duas condenações definitivas a indicar a reiteração delitiva -, não se restringido a

fundamentação a considerações vagas e genéricas relativas à gravidade abstrata do crime. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.594/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

O réu não poderá apelar em liberdade, por ser reincidente. Além disso, o réu encontra-se preso por força de prisão em flagrante delito, o que demonstra que sua custódia é necessária para a garantia da ordem pública.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Relativo a Guilherme. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

Tendo em vista a conduta social e a personalidade do réu (art. 44, inc. III, do CP), deixo de conceder-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por faltar-lhe o requisito da suficiência, ex vi legis.

Ante o exposto, com relação a DALIANE DE PALMA FERREGATO, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolvê-la, nos termos do artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

E, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu ALMIR LIMA DE CARVALHO à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no piso, e o réu GUILHERME DE ALMEIDA RODRIGUES à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no piso, como incursos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Recomende-se o réu Almir na prisão onde se encontra.
P. I. C.

Americana, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA